

Rechtsgutachten / Fallanalyse

Strukturierte Einschätzung für ein beliebiges Rechtsthema — Beispiel

Partei	Michael Steiner, Käufer
Kanton	Aargau
Thema	Rücktritt von einem Occasionsfahrzeug-Kaufvertrag wegen verschwiegenem Vorschaden

Herr Steiner kaufte ein Occasionsfahrzeug bei einem privaten Verkäufer. Zwei Wochen später stellte eine Garage einen fachmännisch reparierten, im Verkaufsgespräch nicht erwähnten Unfallschaden am Fahrzeug fest.

1. Relevanter Sachverhalt

Kaufvertrag vom 15. Juni 2026, Kaufpreis CHF 14'500.–, privater Verkauf ohne Gewährleistungsausschluss-Klausel im Vertrag. Feststellung des reparierten Vorschadens am 29. Juni 2026 durch eine unabhängige Fachgarage, mit schriftlichem Prüfbericht.

2. Rechtsfrage(n)

Liegt ein Sachmangel vor, der Herrn Steiner zum Rücktritt vom Kaufvertrag oder zur Minderung des Kaufpreises berechtigt? Ist die Mängelrüge rechtzeitig erfolgt?

3. Anwendbare Normen (auf fedlex.admin.ch zu verifizieren)

- Sachmängelhaftung im Kaufrecht des Obligationenrechts (Eigenschaftszusicherung, verdeckte Mängel)
- Rügeobliegenheit und deren Frist nach Entdeckung des Mangels
- Wahlrecht zwischen Wandelung (Rücktritt) und Minderung

4. Subsumtion

Ein fachmännisch reparierter, aber nicht offengelegter Unfallschaden gilt bei einem Fahrzeugkauf regelmässig als Sachmangel, da er den Wert und die übliche Beschaffenheit erheblich beeinflusst, unabhängig von der fachlichen Qualität der Reparatur. Die Rüge innert zwei Wochen nach Feststellung durch eine Fachgarage dürfte als „sofort“ im Sinne der Rügeobliegenheit gelten, sofern seit der Übergabe keine unangemessen lange Zeit verstrichen ist. Massgeblich für die Rechtsfolge ist zudem, ob im Vertrag ein Gewährleistungsausschluss vereinbart wurde — hier nicht der Fall.

5. Ergebnis & Empfehlung

Ergebnis: Rücktritt vom Kaufvertrag erscheint aussichtsreich, Minderung als Alternative möglich.

Empfehlung: unverzüglich schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung stellen, den Prüfbericht der Fachgarage beilegen und primär den Rücktritt (Zug-um-Zug gegen Rückerstattung), sekundär eine Minderung des Kaufpreises verlangen.

6. Offene Punkte

- Genauer Zeitpunkt und Umstände der Fahrzeugübergabe.
- Ob der Verkäufer den Vorschaden kannte (Auswirkung auf Verjährungsfragen).

- Zustand/Inhalt des schriftlichen Kaufvertrags im Detail.

Allgemeine rechtliche Information, keine verbindliche Beratung und kein Mandatsverhältnis. Dieses Dokument ist ein **Beispiel mit fiktiven Personen und Daten** zur Veranschaulichung von Qualität und Aufbau. Zentrale Fundstellen (Artikel, SR-Nummern, Fristen) vor Verwendung auf fedlex.admin.ch bzw. bger.ch verifizieren. Bei Fristen oder strafrechtlichen Angelegenheiten rechtzeitig eine zugelassene Anwältin / einen Anwalt beiziehen (sav-fsa.ch).